

1500482-83.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... e cocaína descritas. Fruto do tráfico naquele dia, ele já havia arrecadado R\$ 14,00 (quatorze reais).

Ocorre que a conduta do denunciado estava sendo observada por policiais civis, os quais, de forma velada, se encontravam no local com o fim de investigar o tráfico de drogas na região.

Em determinado momento, o policial Manoel Pedro da Silva aproximou-se do local, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500482-83.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500482-83.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047857/2021 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 16311394 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 16/21/222 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 2047857 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDILSON DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

EDILSON DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, conforme a denúncia (fls. 55/57), porque no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 14h30, na Rua Jose Luiz da Silva, altura do nº. 10, Fortaleza, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 180 (cento e oitenta) invólucros de cocaína, com peso líquido de 104,1 gramas, e 19 (dezenove) porções de maconha, com peso líquido de 90,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Descreve a denúncia que segundo apurado, o denunciado se encontrava no local com o fim de comercializar drogas, uma vez que este é um conhecido ponto de venda de

substâncias entorpecentes, trazendo consigo, no interior de uma sacola plástica, as porções de maconha e cocaína descritas. Fruto do tráfico naquele dia, ele já havia arrecadado R\$ 14,00 (quatorze reais).

Ocorre que a conduta do denunciado estava sendo observada por policiais civis, os quais, de forma velada, se encontravam no local com o fim de investigar o tráfico de drogas na região.

Em determinado momento, o policial Manoel Pedro da Silva aproximou-se do local, passando-se por usuário, sendo em que, após observar o momento em que EDILSON vendeu drogas a um usuário, resolveu efetuar a abordagem.

Em revista pessoal, os policiais encontraram, no interior da sacola plástica trazida pelo denunciado, 180 eppendorfs contendo cocaína e 19 invólucros de maconha, todas embaladas para futura venda, além do montante em dinheiro, oriundo da comercialização das drogas.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado admitiu a prática do delito (fls.13). Laudo de constatação provisório às fls. 19/23.

Devidamente notificado (fl. 91), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 92/93). A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2022 (fls. 103/105); citação à fl. 135.

Às fls. 100/102 veio aos autos o laudo de exame toxicológico.

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em seguida foi colhido o interrogatório do réu.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requer, pena-base no mínimo legal; aplicação da cusa de diminuição da pena; regime inicial aberto; substituição por PRD.

É o relatório.

Decido.

A Ação Penal é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 07/08), Laudos de constatação provisória (fls. 19/23) e definitivo (fls. 100/102), além da prova oral colhido.

A autoria também é incontestada.

Os policiais Ricardo e Manoel disseram em juízo que no dia dos fatos, dirigiram-se ao local, que é conhecido por ser ponto de tráfico; no momento em que ele entregou a droga, foi detido. Foram encontradas porções de maconha e cocaína e certa quantia em dinheiro. Informalmente, o acusado confessou a traficância.

Diante desse testemunho, não pode ser descartada a robustez do depoimento do policial, que, aliás, é plenamente válido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (STF – Habeas Corpus n.º 74.608-0 – SP, relator Min. Celso Mello).

No mesmo sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“TÓXICO – Tráfico – Configuração – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Alegação de ter a sentença condenatória se baseado apenas no depoimento de policiais – Inadmissibilidade – Prova – Autoria e materialidade demonstradas – Palavras de policiais – Depoimentos claros, objetivos harmônicos, merecedores de total credibilidade – recurso não provido”. (Apelação Criminal n.º 296.546-3, relator Canellas de Godoy).

O acusado EDILSON DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR, em Juízo, confessou a prática delitiva; disse que estava passando por necessidades.

O crime se consumou, uma vez que o réu trazia drogas consigo para fins de entrega a

consumo de terceiros. A conduta levada a efeito, portanto, se amolda ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Conforme precedente do STF, irrelevante que a droga apreendida não tenha chegado ao seu destino, ou que tenha sido distribuída a terceiros, porque o delito se consuma, no caso, com a simples posse ou transporte. Restando comprovadas a quantidade e as qualidades das drogas apreendidas, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, devendo ser mantida a condenação no art. 33 da Lei de Tóxicos.

No mais, as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Nestes termos, a ação penal é procedente para condenar o acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora o réu tenha confessado, não há como minorar a pena base, uma vez que fixada no mínimo legal.

Na etapa derradeira, observo presentes as condições dispostas no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis dias) dias-multa.

Fixo o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR EDILSON DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR, qualificado nos autos, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis dias) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme exposto acima, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Poderá o acusado recorrer em liberdade.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais,

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

P.R.I.C.

Guarulhos, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA